



G7 JURÍDICO

DIREITO CONSUMIDOR

RAFAEL COSTA

Aula 01

Apresentação do Professor

- Promotor de Justiça no Estado de São Paulo.
- Professor na Escola Superior do Ministério Público.
- Professor Visitante na Universidade da Califórnia-Berkeley (EUA).
- Doutor em Direito pela UFMG.
- Mestre em Direito pela UFMG.
- Graduado em Direito pela Universidade de Wisconsin (EUA) / UFMG.

Apresentação da Disciplina

Aspectos importantes:

1) Tirem as dúvidas.

- Errar nas aulas não é problema; não se pode é errar nas provas.

2) Iremos aprofundar!

- A aula não será básica, mas aprofundada.
- Busca pela excelência!

3) O Direito do Consumidor exige a compreensão da conexão entre as várias normas, o que não ocorre em todos os outros ramos.

Apresentação da Disciplina

4) O material de aula é fruto da fusão de inúmeros livros, artigos e estudos!

5) Instagram: [rafael.deoliveiracosta](https://www.instagram.com/rafael.deoliveiracosta)

6) Bibliografia: Interesses difusos e coletivos. Volume 1 – Editora Método – Autores: Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade.

Breve análise histórica da relação de consumo

- Direito do Consumidor - resposta legal protetiva em decorrência:
 - ✓ Da revolução industrial;
 - ✓ Da existência de dois grandes grupos de agentes econômicos:
1. Grupo que controla os meios de produção; 2. Grupo que adquire/utiliza os bens de consumo, sujeitando-se às vontades do outro grupo.
 - ✓ Da sociedade de consumo: massificação, com o fim das relações pessoais.

Breve análise histórica da relação de consumo

- ✓ Novos instrumentos jurídicos (ex. contrato de adesão).
- ✓ Insuficiência do direito material tradicional para proteção da parte mais fraca, em especial com a queda de dogmas como a autonomia da vontade e *pacta sunt servanda*.

DIREITO DO CONSUMIDOR

- **Finalidade:** proteger o consumidor com vistas a alcançar a igualdade material com o fornecedor.
 - ✓ Como alcançar a igualdade material? (i) reforçando a posição do consumidor; (ii) limitando certas práticas no mercado.
- **Definição de Direito do Consumidor:** conjunto de normas e princípios que regula a tutela de um sujeito especial de direitos (consumidor), como agente privado vulnerável, nas suas relações frente a fornecedores.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

- **Trilogia constitucional:** 1) Direito fundamental; 2) Princípio da Ordem Econômica; e 3) Mandamento constitucional.
- **Direito fundamental** - **CRFB, art.5.º (...)** **XXXII – O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.**
 - Direito subjetivo público geral.

■ Princípio da Ordem Econômica:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) **V** - defesa do consumidor;

➤ Aspectos relevantes:

1) Princípio de ação política: autoriza o Estado a intervir na economia para promover a defesa do consumidor.

2) Caráter conformador: a livre iniciativa deve ser exercida em conformidade com os princípios de defesa do consumidor.

▪ Mandamento constitucional

- **CF, art.5.º (...) XXXII** – O Estado promoverá, **na forma da lei**, a defesa do consumidor.
- **ADCT, art. 48** – O Congresso nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, **elaborará Código de Defesa do Consumidor**.
 - Quem pode legislar sobre a matéria?
Competência legislativa concorrente:

▪ COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

V - produção e consumo;

(...)

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, **ao consumidor**, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados **(competência concorrente NÃO CUMULATIVA ou VERTICAL)**.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. **(competência de caráter transitório)**

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

✓ Competência legislativa dos Municípios?

CF, Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

“Recurso extraordinário. Constitucional. Consumidor. Instituição bancária. **Atendimento ao público. Fila. Tempo de espera.** Lei municipal. Norma de interesse local. Legitimidade. Lei municipal 4.188/01. Banco. Atendimento ao público e tempo máximo de espera na fila. Matéria que não se confunde com a atinente às atividades bancárias. **Matéria de interesse local** e de proteção ao consumidor. Competência legislativa do Município. Recurso extraordinário conhecido e provido” (STF, RE 432.789).

Obs. Não confundir com o precedente do STF sobre horário de funcionamento bancário!

■ Características do CDC

- ✓ Microsistema jurídico: dispõe de princípios específicos e peculiares, proporcionando uma uniformidade na atuação dos operadores do sistema de justiça, sem se preocupar em esgotar a temática.
- ✓ Caráter multidisciplinar: dispõe de normas de índole constitucional, penal, administrativa, civil e processual.
- ✓ Lei de natureza principiológica: foco nos princípios gerais, que devem servir de base nas hipóteses de conflitos normativos.

Natureza das normas do CDC

CDC. Art. 1.º O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social (...)

- As normas contidas no CDC são de **ordem pública e interesse social: as partes envolvidas não podem delas dispor.**

- Exceção: não é possível o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas contratuais - **Súmula 381: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”**”

POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO

CDC, Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo **1)** o atendimento das necessidades dos consumidores, **2)** o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, **3)** a proteção de seus interesses econômicos, **4)** a melhoria da sua qualidade de vida, bem como **5)** a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

- **De forma didática, são objetivos da política nacional das relações de consumo:**
 - 1) Defesa dos interesses dos consumidores;
 - 2) Transparência nas relações de consumo;
 - 3) Harmonia entre consumidores e fornecedores.

PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO DO CONSUMIDOR

■ Princípio da vulnerabilidade

- Definição: proteção da parte “mais fraca” nas relações jurídicas de consumo.
- Fundamento constitucional: CF, art. 5.º, XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.
- Fundamento legal: CDC, art. 4.º, I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
- Trata-se de presunção legal absoluta (*jure et de jure*), inclusive nos casos de consumo de alto padrão.

Vulnerabilidade	Definição	Exemplo
Técnica	Consiste na ausência de conhecimentos específicos sobre o produto ou serviço.	Estudante que compra um <i>laptop</i> sem possuir conhecimentos técnicos sobre o produto.
Jurídica	Consiste na falta de conhecimento dos direitos e deveres inerentes à relação de consumo.	Pessoa que firma um compromisso de compra e venda de um apartamento financiado por uma incorporadora, sem possuir conhecimento jurídico para compreender o contrato.

Vulnerabilidade	Definição	Exemplo
Fática ou econômica	Consiste na condição de fragilidade do consumidor frente ao fornecedor em decorrência: 1) da posição de monopólio, fático ou jurídico; 2) do forte poderio econômico; ou 3) em razão da essencialidade do serviço.	Pai de família que contrata o serviço de telefonia celular, tendo que em vista que o sinal de uma única concessionária chega à sua residência.

■ Princípio da boa-fé objetiva

- Fundamento constitucional: implícito (art. 1.º, III; art. 3.º, I, da CRFB/88)
- Fundamentos legais:
 - 1) Art. 4.º, III, CDC - III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;
 - 2) Arts. 113, 187 e 422, CC.

■ **Princípio da boa-fé objetiva**

- **Boa-fé objetiva** (regra de conduta das pessoas nas relações jurídicas) X **Boa-fé subjetiva** (ignorância do sujeito acerca da existência do direito do outro).

▪ Funções da boa-fé objetiva:

I. **Função interpretativa ou critério hermenêutico** (CC, 113; CDC, 4º, III) - **Art. 113**. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

II. **Função integrativa ou de criação de deveres jurídicos**: deveres de cuidado, informação e cooperação, visando resguardar o consumidor.

- Violação dos deveres anexos: caracteriza inadimplemento contratual por “violação positiva” do contrato.

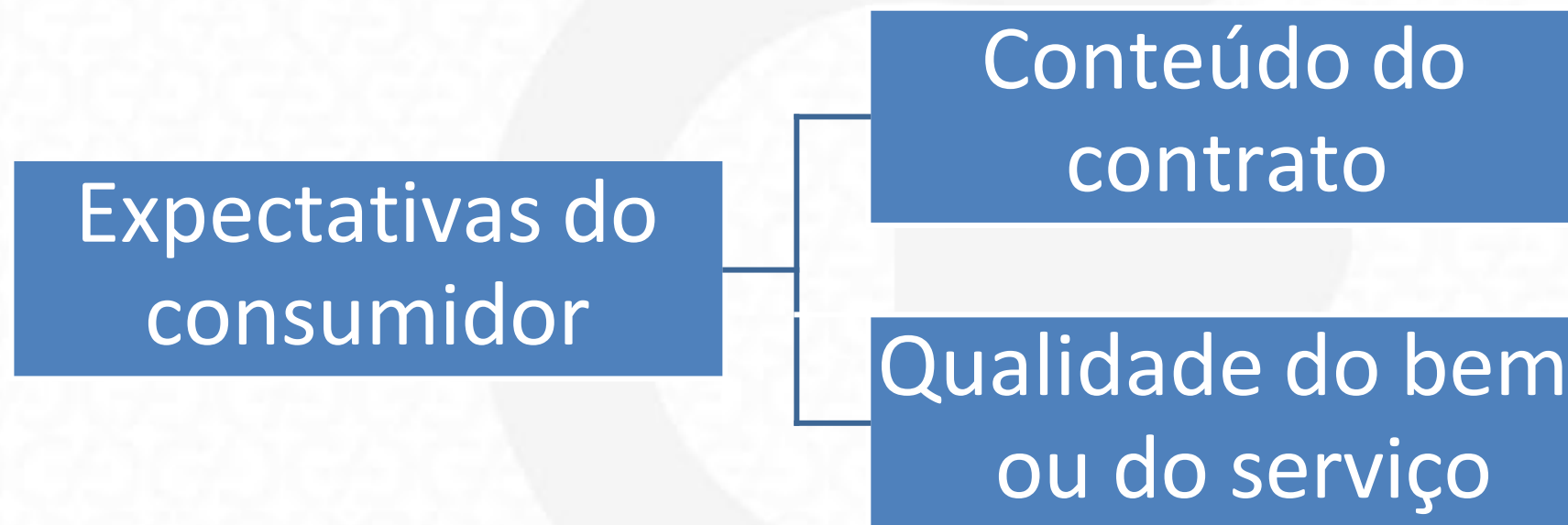
JURISPRUDÊNCIA

“Aplicação do princípio da boa-fé contratual. Deveres anexos ao contrato. O princípio da boa-fé se aplica às relações contratuais regidas pelo CDC, impondo, por conseguinte, a obediência aos deveres anexos ao contrato, que são decorrência lógica deste princípio. **O dever anexo de cooperação** pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual. A violação a qualquer dos deveres anexos implica em **inadimplemento contratual** de quem lhe tenha dado causa” (STJ - REsp 595.631/SC).

III. Função de controle ou limitativa do exercício de direitos subjetivos:

- No CDC: **art. 51, IV** – nulidade das cláusulas incompatíveis com a boa-fé;
- No CC: **art.187** - “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (abuso de direito).

■ Princípio da confiança (implícito)

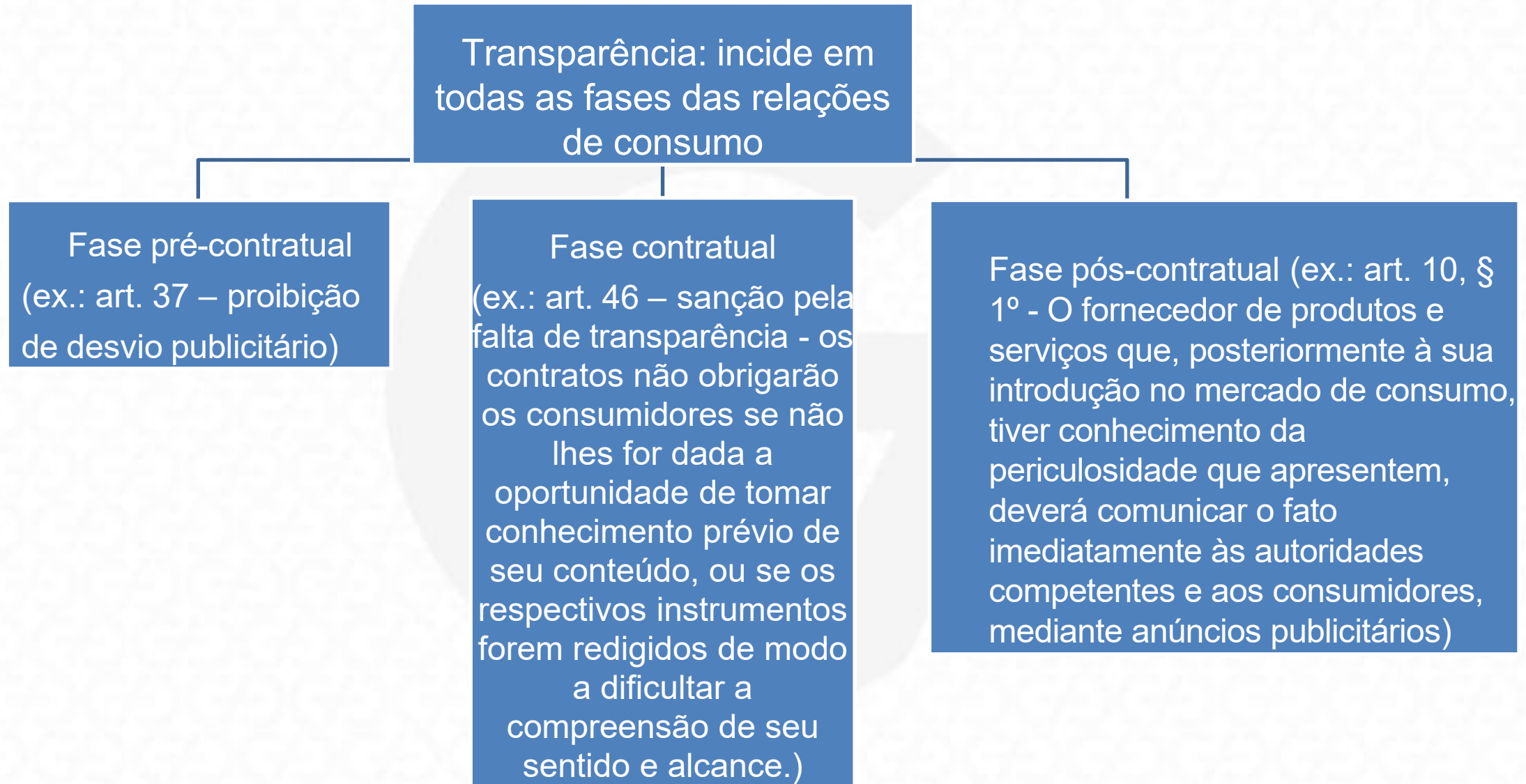


Frustração de qualquer dessas expectativas – Violação ao princípio da confiança

JURISPRUDÊNCIA

“A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos, ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança” (STJ, AgInt no AREsp 844449 / SP, 4ª T, rel. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.09.2016)

■ Princípio da transparência (art. 4.º, *caput*)



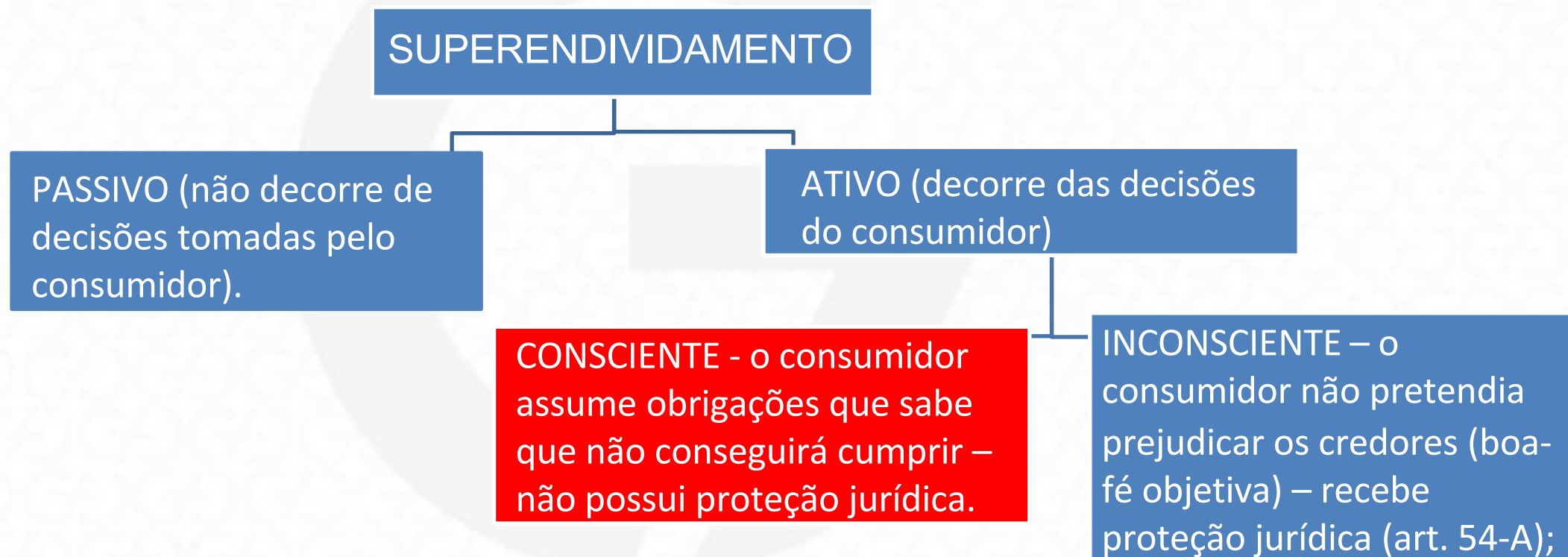
- **Princípio do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4.º, III)**
 - ✓ Abrange as relações contratuais e extracontratuais.
- **Princípio da defesa do consumidor pelo Estado (CDC, art. 4.º, II**
 - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: a) por iniciativa direta; b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas; c) pela presença do Estado no mercado de consumo; d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.)

- **Princípio do combate ao abuso** (art. 4º, VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores) - Abrange o abuso do poder econômico, concorrência desleal, contrafação de marcas, dentre outros aspectos.
- **Princípio da educação e informação dos consumidores** (art. 4º, IV) – Abrange a educação formal (curso regular em escola) e a educação informal (fornecida pelos Órgãos de defesa do consumidor ou pelos meios de comunicação em massa).

- **Princípio do incentivo ao autocontrole** (art. 4º, V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo): **os fornecedores devem controlar suas próprias ações. Abrange os seguintes aspectos:**
 - a) Bem informar;
 - b) Retirar do mercado produtos perigosos (recall);
 - c) Estabelecer canais de comunicação com os consumidores;
 - d) Instituir mecanismos de controle de qualidade;
 - e) Instituir mecanismos alternativos de solução de conflitos.

- **Princípio do fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores** (inserido pela Lei 14.181/2021)
- Abrange a educação:
 - a) Ambiental: os consumidores devem praticar o consumo ambientalmente consciente (“consumo sustentável”).
 - b) Financeira: busca prevenir que o consumidor assuma obrigações além de sua capacidade financeira.

- **Princípio da prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor** (inserido pela Lei 14.181/2021)
- ✓ IDEC: 30 milhões de endividados em 2021/IBGE: 14,8 milhões de desempregados



LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI 14.181/2021)

Art. 54-A. (...) § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, **de boa-fé**, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas **mediante fraude ou má-fé**, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

☐ **Duas premissas principais para a proteção do superendividamento:**

1. Boa-fé do consumidor;
2. Proteção ao mínimo existencial (inspiração: Direito Francês – “restre a vivre”).

INSTRUMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO

Art. 5º Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes **instrumentos**, entre outros:

- I.- manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente;
- II.- instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público;
- III.- criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo;
- IV.- criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios de consumo;
- V.- concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do Consumidor.
- VI. - instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural;***
- VII - instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento.***

[*\(Incluídos pela Lei nº 14.181, de 2021\)](#)

DIÁLOGO DAS FONTES

- **Conflitos de regras (antinomias) – solução:**

- a) Cronológico
- b) Especialidade
- c) Hierarquia

→ **Critérios tradicionais de solução**

- **Diálogo das fontes: convivência harmônica entre normas conflitantes.**

- **Fundamento legal: LINDB, art. 2º** - “Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue”.

Tipos de Diálogo das Fontes	Definição	Exemplo
Diálogo sistemático de coerência	Consiste no aproveitamento do conceito de uma lei pela outra.	Considerando que o CDC não define o que seja bem móvel ou imóvel, o aplicador da lei pode se valer dos conceitos fixados no CC (art. 79 a 84).
Diálogo sistemático de complementaridade e subsidiariedade	Consiste na adoção de normas, em caráter complementar, por um dos sistemas, quando se fizer necessário para a solução de um caso concreto.	Considerando que o CDC não definiu o prazo para o ajuizamento da ação de repetição de indébito (art. 42, parágrafo único), aplica-se, complementarmente, o prazo prescricional fixado pelo CC - 10 anos (ar. 205).

**Diálogo de influências
recíprocas (de
coordenação e adaptação
sistemática)**

Consiste na influência do sistema especial no geral e do sistema geral no especial.

O CC/2002 é suficiente para harmonizar as relações entre partes iguais. A aplicação do CDC incide apenas para a proteção do vulnerável, o que explica a atual opção do STJ pela teoria finalista (simples ou mitigada) na definição do conceito de consumidor.

DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR

- **Atenção! CLÁUSULA DE ABERTURA DO MICROSSISTEMA:**

CDC, Art. 7.º. Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Ex. 1: gratuidade do **transporte coletivo urbano e semiurbano** para os maiores de 65 anos (CF, art. 230, §2.º; Estatuto do Idoso, art. 39) ;

Ex.2: Lei 13.460/2017, dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos. Nos termos do art. 6º, “**são direitos básicos do usuário: I - participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços; II - obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem discriminação**”; (...)

CDC, art. 6º. São direitos básicos do consumidor (rol exemplificativo):

a) Direito à vida, saúde e segurança (I) “a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”;

➤ **Direito de proteção = imposição ao fornecedor de um dever de segurança.**

Art. 8º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

b) Direito à educação *formal e informal* (II);

- Lei 13.186/2015: Política de Educação para o **consumo Sustentável**.
- Por consumo sustentável entende-se o uso dos recursos naturais de forma a proporcionar qualidade de vida para a geração presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras (art. 1º, parágrafo único).

c) Direito à liberdade de escolha (II);

- ✓ Consagra a livre iniciativa e livre concorrência.
- ✓ Aplicação prática: “venda casada” em cinemas (STJ, Resp. 744.602/RJ – art. 39, I, CDC – “A prática abusiva revela-se patente se a empresa cinematográfica permite a entrada de produtos adquiridos na suas dependências e interdita o adquirido alhures, engendrando por via oblíqua a cognominada “venda casada”.

d) Direito à igualdade nas contratações (II);

- ✓ Tratamento isonômico nas relações contratuais, seja em relação ao fornecedor, seja em relação a outros consumidores.
- ✓ Exceção! Empréstimo consignado na CEF que adota como critério a idade + prazo do contrato = menor que 80 anos (Resp 1.783.731-PR, 3ª T., j. 23.04.2019): “O critério de vedação ao crédito consignado - a soma da idade do cliente com o prazo do contrato não pode ser maior que 80 anos – não representa discriminação negativa que coloque em desvantagem exagerada a população idosa que pode se socorrer de outras modalidades de acesso ao crédito bancário.”

e) Direito à informação (III): “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”;

- O direito à informação gera um dever de informação por parte do fornecedor:

1) **Ex.1:** descredenciamento de hospital da rede conveniada (REsp 1144840-SP) – é necessária a prévia informação do consumidor.

2) **Ex.2:** Súmula 595, STJ: “As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação”.

❖ **Atenção! Art. 6º, Parágrafo único, do CDC:** a informação deve ser acessível inclusive à pessoa com deficiência.

f) Direito à proteção contra práticas e cláusulas abusivas (IV): “a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”;

➤ Abrangência: proteção contra qualquer tipo de abuso nas relações de consumo.

g) Direito à “modificação” e “revisão” das cláusulas contratuais (V)

- Objetivo: restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- Fundamento: dirigismo contratual (a lei autoriza o juiz a interferir no que for estabelecido no contrato).
- Situações distintas: **modificação** e **revisão contratuais**.

Vejamos:

1ª) Modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais - o contrato de consumo já “nasce” desequilibrado.

- Afeta o **sinalagma genético** do contrato.
- O **consumidor** pode solicitar:
 - I. a **modificação da cláusula** geradora das prestações desproporcionais (art. 6.º, V, do CDC); ou
 - II. a **declaração da sua nulidade** (art. 51 do CDC).

2ª) Revisão, em razão de fatos supervenientes que tornem as cláusulas excessivamente onerosas - o contrato “nasce” equilibrado, mas ocorre um fato superveniente que torna as prestações desproporcionais.

- Afeta o **sinalagma funcional** do contrato;
- O fato superveniente precisa ser imprevisível? Não, pois o CDC não adotou a teoria da imprevisão, mas a **teoria da base objetiva** do negócio jurídico (6º, V).

JURISPRUDÊNCIA

“O preceito insculpido no inciso V do artigo 6.º do CDC dispensa a prova do caráter imprevisível do fato superveniente, bastando a demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor. A desvalorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira que serviu de parâmetro ao reajuste contratual, por ocasião da crise cambial de janeiro de 1999, apresentou grau expressivo de oscilação, a ponto de caracterizar a onerosidade excessiva que impede o devedor de solver as obrigações pactuadas” (STJ, REsp 361.694/RS).

h) **Direito à efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos** (VI):
princípio da *reparação integral* (*restitutio in integrum*)

✓ Esse direito é absoluto? Não. Exceções:

1) **CDC:** “**Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis”** (art. 51, I, 2.ª parte);

❖ **Situações justificáveis:** (i) prévia negociação; (ii) efetiva vantagem para o consumidor; e (iii) manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

2) STF: transporte aéreo internacional de passageiros – danos materiais - indenização tarifada (RE 636.331/RJ, j. 25.05.2017 - **Tema 210** - Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.

Atenção! – A indenização não é tarifada em relação aos danos extrapatrimoniais: RE 1394401 (Repercussão Geral) – **Tese:** “*Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional*” (STF, Plenário, j. 15.12.2022).

➤ **Reparação do dano moral:**

- Fundamento constitucional: art. 5º, V e X.
- Fundamento legal: art. 6º, VI, CDC.
- Dupla função: a) compensatória; e b) punitiva.
- ✓ O inadimplemento contratual, por si só, causa dano moral? Em regra, não. Excepcionalmente, sim (ex. buffet de casamento que não aparece no dia agendado causa danos morais aos noivos).
- ✓ Dano moral *in re ipsa*? Incide apenas em casos excepcionais. Exemplos (STJ): *negativa de cobertura de plano de saúde; negativação indevida do nome; corte ilegal de fornecimento de serviço de água e esgoto.*

➤ **Dano moral coletivo** (art. 6º, VI, CDC; art. 1º, II, LACP)

▪ Requisitos para o reconhecimento do dano moral coletivo (STJ):

(i) **Razoável significância do fato transgressor;**

(ii) **Repulsa social.**

▪ Funções do dano moral coletivo (STJ):

a) **Punição** do responsável pela lesão; e

b) **Inibição** da prática ofensiva.

▪ Exemplos: **1)** comercialização de leite com vício de qualidade (AgRg no REsp 1.283.434/GO); **2)** caixa preferencial em segundo andar de agência bancária (REsp 1.221.756/RJ); **3)** infidelidade de bandeira em posto de combustível (REsp 1.487.046).

- **Atenção:** em matéria ambiental, a 1ª Turma do STJ fixou sete parâmetros para presumir a ocorrência do dano moral coletivo nos casos em que um ato ilícito causa desequilíbrio ambiental (REsp 2.200.069, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.05.2025).

i) **Direito de acesso à Justiça** (VII);

■ Abrangência:

1) assistência jurídica, administrativa e técnica aos necessitados.

2) Implica em foro privilegiado (art. 101, I): domicílio do autor nas ações de responsabilidade civil do fornecedor.

3) Permite o ajuizamento de ações coletivas.

j. **Direito à prestação adequada e eficaz de serviços públicos.**

k. **Direito à inversão do ônus da prova.**

CONCEITO DE CONSUMIDOR

- Consumidor em sentido estrito (*standard* ou *stricto sensu*)

CDC, Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

- Atenção! A pessoa jurídica pode ser consumidora.

- **Elemento nuclear do conceito:** “destinatário final” (conceito jurídico indeterminado).

DESTINATÁRIO FINAL

- a) **Teoria maximalista (objetiva):** o consumidor é aquele que retira o bem ou serviço da cadeia de produção, independe da destinação a ser dada.
- Em outras palavras, o consumidor é o **destinatário fático**.
 - Exemplo: se uma grande empresa adquire maquinário de uma pequena empresa, será destinatária final.

b) **Teoria finalista (subjetiva)**

- **Destinatário fático e econômico:** consumidor é aquele que adquire um bem para satisfazer uma necessidade pessoal ou familiar, mas não para revender ou empregá-lo em atividade produtiva.

DESTINATÁRIO FINAL

c) Teoria finalista aprofundada (adotada pelo STJ): em regra, o consumidor é o destinatário fático e econômico.

- Excepcionalmente, será também consumidor a pessoa física ou jurídica que faça uso, para fins profissionais do bem/serviço, desde que apresente vulnerabilidade *in concreto* (técnica, jurídica ou econômica).

- STJ (RESp. 2020811): *“a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar de o produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor.”*

- **Atenção! Hipóteses de aplicação da teoria finalista pelo STJ para afastar a incidência do CDC:**

- 1) Serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado central em uma cafeteria;
- 2) Aquisição de aparelho de ultrassom por uma clínica médica;
- 3) Serviço bancário (abertura de conta-corrente) contratado por uma empresa corretora de *Bitcoin*;
- 4) Contratos interempresariais celebrados entre os sujeitos integrantes do arranjo de pagamentos com cartões (REsp 2.212.357-RS, DJEN 19/9/2025).

■ CONSUMIDOR EQUIPARADO

- Qual a finalidade das figuras equiparadas? Permitir a incidência da proteção do CDC em situações que não se enquadram no conceito de consumidor em sentido estrito.

- Hipóteses:

a) **Consumidor em sentido coletivo** (art. 2º, parágrafo único).

b) **Consumidor *bystander*** (art. 17).

c) **Consumidor potencial** (art. 29).

a) Consumidor em sentido coletivo

CDC, Art. 2.º, parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

- Finalidade da equiparação: **instrumental** – viabilizar a tutela coletiva.
- Ex.: medicamentos que não produzem os efeitos desejados.

b) Consumidor “bystander”:

CDC, Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Ex.1: Explosão no shopping de Osasco.

Ex. 2: Incêndio na Boate Kiss.

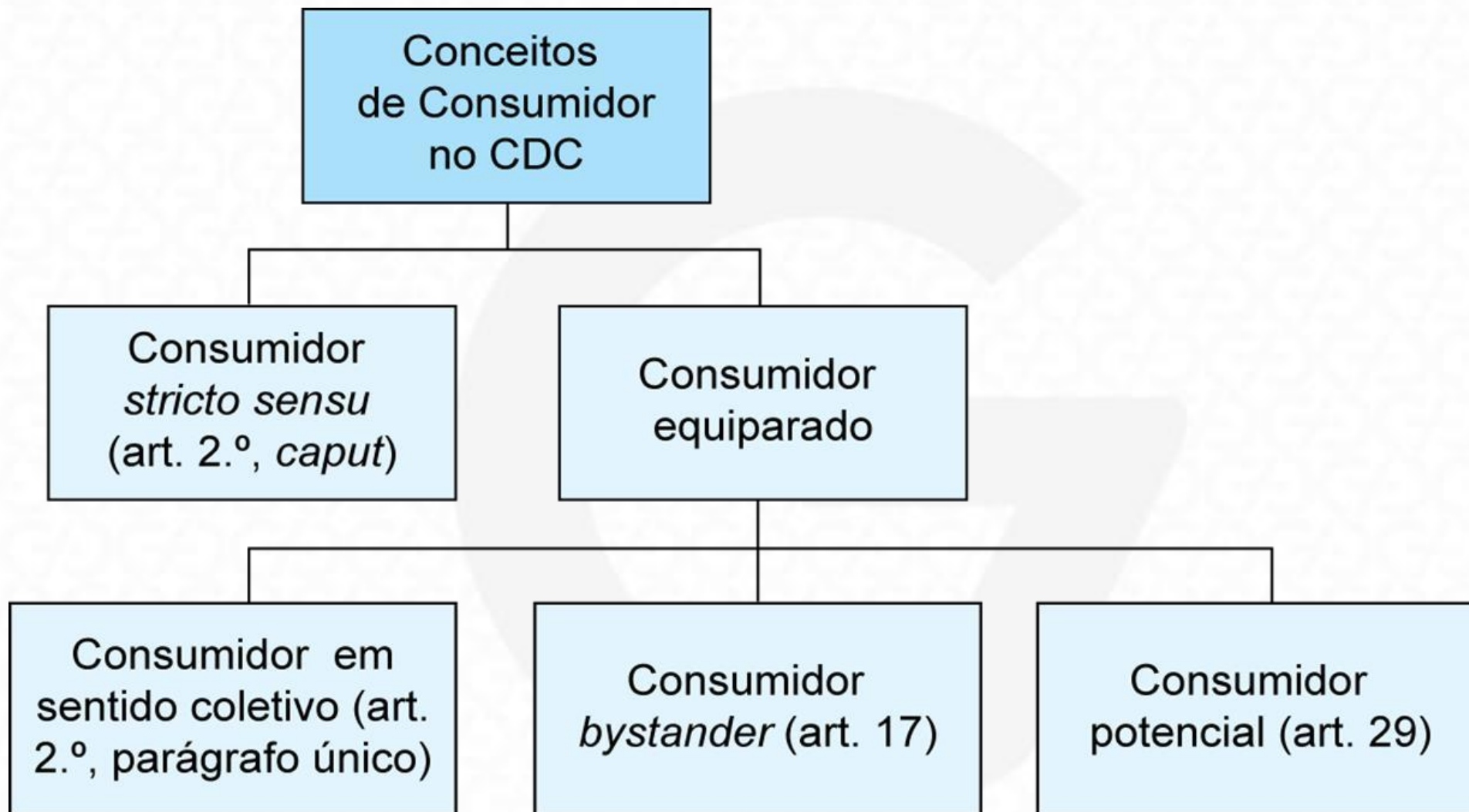
Ex. 3: O policial militar é equiparado a consumidor em casos de acidente com arma de fogo defeituosa, independentemente da natureza jurídica da relação contratual estabelecida entre a fornecedora e a Fazenda Pública, adquirente do armamento.

- Por se tratar de consumidor por equiparação, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do Código de Defesa do Consumidor. (STJ. REsp 1.948.463-SP, 11/2/2025 - Info 841).

c) Potencial ou virtual

CDC, Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

- Finalidade da equiparação: viabilizar um controle preventivo e abstrato das práticas ofensivas aos interesses dos consumidores.
- Exemplo: consumidor que atenta para uma cláusula abusiva em um contrato de adesão que iria assinar.
- ❖ **Atenção:** para a incidência da figura equiparada do consumidor potencial ou virtual, há necessidade de conjugação do art. 29 com o princípio da vulnerabilidade – Ex. o STJ não aplica o CDC à pessoa jurídica empresária, quando não constada a sua vulnerabilidade em contrato de franquia (REsp 687.322/RJ) e atividade de *factoring* (REsp 938.979/DF).



Fonte: obra do Professor Landolfo

CONCEITO DE FORNECEDOR

CDC, Art. 3.º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

- Enumeração das atividades – meramente **exemplificativa**.

▪ **Elemento nuclear do conceito de fornecedor - “desenvolvem atividade”,** ou seja, atividade profissional:

- a) Com habitualidade;
- b) Especialização; e
- c) Finalidade econômica.

- **Atenção! Não é exigida finalidade lucrativa.** Assim, entidades beneficentes ou filantrópicas podem enquadrar no conceito de fornecedoras (STJ, REsp 519.310/SP).

Não incide o CDC nas seguintes hipóteses (STJ):

Serviços advocatícios

Contratos de crédito educativo

Relação condominial

Locação predial urbana

Previdência privada complementar fechada (Súmula 563)

Contratos de franquia

Contratos de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (Súmula 608, STJ)

Serviços de saúde prestados pelo SUS, pois são serviços públicos indivisíveis e universais (STJ - REsp 2.161.702-AM, 18/3/2025 - Info 844).

Venda de ações no mercado de valores mobiliários por sociedade anônima de capital aberto

CONCEITO DE PRODUTO

CDC, art. 3.º, § 1.º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

- **Sentido econômico de produto:** é indispensável que o produto disponha de valor econômico.
- Bem móvel ou imóvel: aproveitamento da base conceitual do CC (arts. 79 a 84) – “diálogo sistemático de coerência”.

CONCEITO DE SERVIÇO

CDC, art. 3.º, § 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

- **Qual a natureza do rol? Exemplificativo.**
- A remuneração pelo serviço pode ser direta ou indireta (ex.: Instagram, Twitter, Facebook, estacionamento gratuito em supermercado, programa de milhagens, etc).

SERVIÇOS PÚBLICOS

- **Regulamentação pelo CDC**

1) Art. 4º, VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos.

2) Art. 6º, X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

3) Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

✓ Quais serviços públicos são regulados pelo CDC?

❖ Dois entendimentos:

- 1) Estão sujeitos ao CDC os serviços públicos remunerados por meio de **taxa (tributo)** ou **tarifa/preço público**;
 - 2) Estão sujeitos ao CDC somente os serviços públicos remunerados por meio de **tarifa/preço público**.
- - **Posição do STJ:** apenas serviços públicos **divisíveis** e **mensuráveis** (*uti singuli*) e remunerados por meio de **tarifa/preço público se submetem ao CDC**.

✓ Serviços notariais e de registro se submetem ao CDC? Não.

Prestação de serviço público típico não constitui relação de consumo. Aquele que utiliza serviços notariais ou de registro não é consumidor (Art. 2.º do CDC), mas contribuinte, que remunera o serviço mediante o pagamento de tributo (cf. ADIn 1.378/Celso de Mello). Os Cartórios de Notas e de Registros não são fornecedores (art. 3.º do CDC), pois sua atividade não é oferecida no mercado de consumo. A prestação de serviço público típico, que é remunerado por tributo, não se submete ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois serviço público não é “atividade fornecida no mercado de consumo” (art. 3.º, § 2.º, do CDC) (STJ, Resp 625.144/SP, 3ª T.)

PROTEÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA

- **Direito de segurança do consumidor = dever de segurança para os fornecedores.**

Art. 8º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

- Tolera-se os **riscos normais e previsíveis dos produtos**, em decorrência de sua natureza e fruição, desde que acompanhados de informações precisas e claras.
- **O que é a periculosidade inerente?** É aquela indissociável do bem de consumo e que não surpreende o consumidor. Ex.: faca, tesoura, álcool, etc. É tolerada.

JURISPRUDÊNCIA

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Lata de tomate Arisco. Dano na abertura da lata. Responsabilidade civil da fabricante. O fabricante de massa de tomate que coloca no mercado produto acondicionado em latas cuja abertura requer certos cuidados, sob pena de risco à saúde do consumidor, e sem prestar a devida informação, deve indenizar os danos materiais e morais daí resultantes. Rejeitada a denúncia da lide à fabricante da lata por falta de prova. Recurso não conhecido (REsp 237.964)

Atenção! Art. 8º, § 1º Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto.

■ Produto ou serviço potencialmente nocivo ou perigoso

Art. 9º O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.

- **Riscos anormais e imprevisíveis.** Ex.: agrotóxicos, bebidas alcoólicas, fumo, dedetização etc.
- Nesse caso, a **informação deve ser adequada e ostensiva** – ou seja, ainda mais “qualificada”!

✓ E se houver descumprimento desse dever de informar “qualificado”?

Configura uma espécie de “defeito do produto ou serviço”, apto a gerar uma responsabilidade do fornecedor pelo dano suportado pelo consumidor:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por **defeitos** decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como **por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos**.

Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade: Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa. § 1º Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. § 2º Se o crime é culposo: Pena Detenção de um a seis meses ou multa.

■ Periculosidade exagerada

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

➤ Nesse caso, os riscos não compensam os benefícios. Ex. produto com risco de sufocação para crianças.

Recall (“chamar de volta”)

- **Conceito:** consiste no pleito para que seja sanado defeito que só foi conhecido após a introdução do produto ou serviço no mercado de consumo.

Art. 10, § 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

§ 2º Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.

RESPONSABILIDADE CIVIL

NAS RELAÇÕES DE CONSUMO

- **Noções introdutórias:**

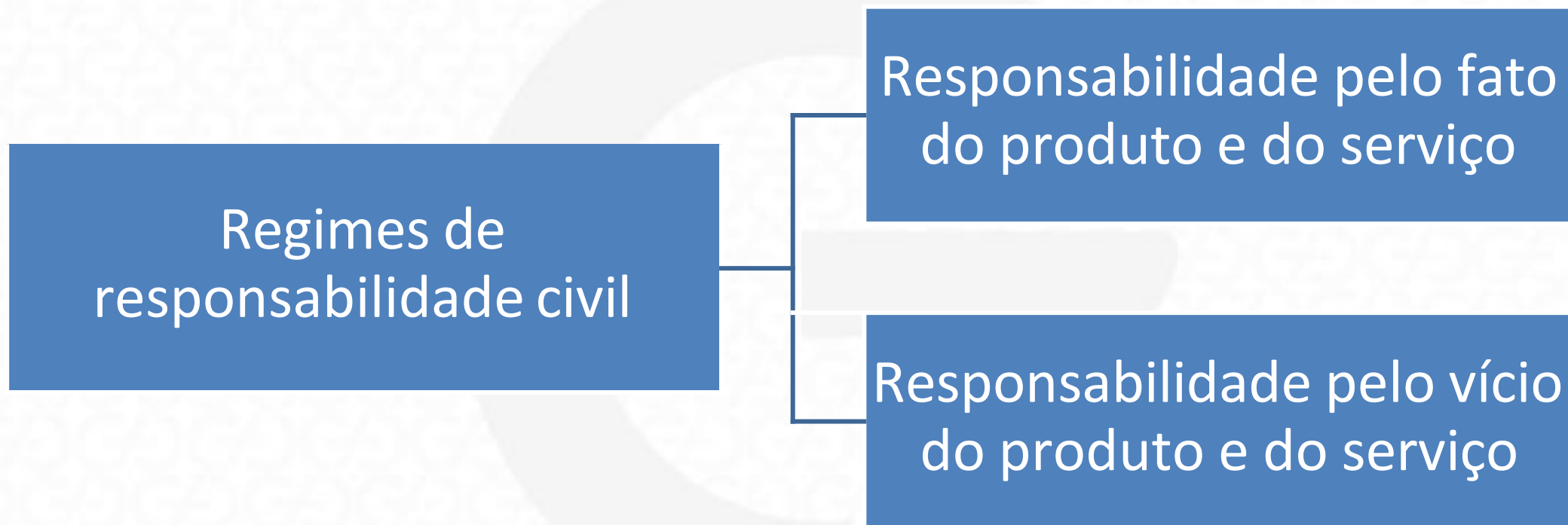
- Responsabilidade civil subjetiva (demonstração da culpa)

X

Responsabilidade civil objetiva (incide no Direito do Consumidor – independe da demonstração de culpa, sendo suficiente o 1) dano, a 2) conduta, o 3) nexo e o 4) o descumprimento do dever de qualidade/segurança).

- Fundamento da responsabilidade objetiva no CDC: **teoria do risco da atividade** – ou seja, aquele que desenvolve atividade no mercado de consumo com finalidade econômica responde pelos seus riscos.
- Atenção! Em cirurgia plástica estética não reparadora, a responsabilidade é subjetiva. Quando o resultado não agrada o paciente, somente se pode presumir a culpa do profissional (inversão do ônus da prova) se o resultado for desarmonioso segundo o senso comum (STJ. 4ª Turma. REsp 2.173.636-MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/12/2024 - Info 838).

- Sistemática da responsabilidade civil no CDC



TEORIA DA QUALIDADE

❑ CDC → O fornecedor tem um dever de qualidade:

- a) **qualidade–segurança**: os produtos oferecidos no mercado de consumo devem ser seguros. Um produto perigoso pode ser defeituoso.
- b) **qualidade–adequação**: os produtos devem ser adequados ao fim a que se destinam (apresentando bom desempenho e boa durabilidade). Um produto inadequado pode ser viciado (vício de qualidade).
- c) **qualidade-quantidade**: os produtos devem corresponder ao que é informado ao consumidor. Um produto apresenta diferença quantitativa pode ser viciado (vício de quantidade).

JURISPRUDÊNCIA

No sistema do CDC, a responsabilidade pela qualidade biparte-se na exigência de adequação e segurança, segundo o que razoavelmente se pode esperar dos produtos e serviços. Nesse contexto, fixa, de um lado, a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que compreende os defeitos de segurança; e de outro, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço, que abrange os vícios por inadequação (STJ, REsp 967.623/RJ).

- **Atenção!** Vício e defeito são conceitos não excludentes.

Ex. um produto pode ser defeituoso e, simultaneamente, apresentar um vício de quantidade.

RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO PRODUTO

CDC, Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

- a) Natureza da responsabilidade pelo fato do produto:** objetiva (independe de culpa ou dolo. Basta a prova: a) conduta; b) dano (extrínseco ao produto); c) nexo causal; e d) defeito).
- b) Fato gerador da responsabilidade:** defeito do produto (“falha” na segurança).

O que é um produto defeituoso? CDC, Art. 12, § 1.º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

- I – sua apresentação;
- II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
- III – a época em que foi colocado em circulação.

Espécies de defeitos:

1) Defeitos de concepção ou criação: falhas no projeto ou na fórmula do produto (ex. erro no design de um carro que o tornam exageradamente perigoso para o consumidor);

2) Defeitos de fabricação: decorrentes de falhas no processo de fabricação, montagem, manipulação ou acondicionamento (ex. erro no acondicionamento de uma vacina, que a tornem imprópria ao consumo).

3) Defeitos de comercialização: falhas na apresentação do produto ou prestação de informações inadequadas ou insuficientes (ex. agrotóxico que não apresenta informações sobre sua utilização).

Responsabilidade solidária: CDC, Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

- I.— o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;
- II.— o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;
- III.— não conservar adequadamente os produtos perecíveis

✓ Natureza da responsabilidade do comerciante?

- 1ª) Subsidiária (STJ e doutrina majoritária);
- 2ª) Direta e condicionada.

- **Atenção! Responsabilidade solidária da corretora de imóveis** (AgInt no AREsp 2.539.221-RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 7/10/2025, DJEN 14/10/2025)

1. A corretora de imóveis não integra, em regra, a cadeia de fornecimento do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, sendo parte ilegítima para responder solidariamente pela devolução de valores pagos em caso de rescisão.

2. A responsabilidade solidária da corretora somente se configura quando sua atuação extrapola a mera intermediação, caracterizando falha específica na corretagem, participação na incorporação ou vínculo societário com a incorporadora.

▪ CAUSAS DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR

Art. 12, § 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I.- que não colocou o produto no mercado;

II.- que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste (**hipótese de inversão legal do ônus da prova**);

III.- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

- *E se a vítima também concorrer para o dano (culpa concorrente)?*

Tem-se uma redução no dever de reparar o dano (CC, art. 945).

Atenção! Embora não previsto no CDC, o **caso fortuito ou força maior externos** (ou seja, estranhos à atividade do fornecedor) também excluem a responsabilidade (STJ).

DIREITO DE REGRESSO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE

CDC, Art. 13, Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

Atenção! Embora previsto no art. 13, o direito de regresso pode ser exercido por todos os fornecedores, não apenas pelo comerciante.

CDC, Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denúncia da lide.

Atenção! A vedação à denúncia da lide também se aplica ao fato do serviço. Vejamos:

■ JURISPRUDÊNCIA

Recurso especial. Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Defeito na prestação do serviço a consumidor. Denúnciação da lide. Interpretação do art. 88 do CDC. Impossibilidade. 1. A vedação à denúnciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. Revisão da jurisprudência desta Corte. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1.165.279/SP, 3.ª Turma, rel. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.05.2012).

■ JURISPRUDÊNCIA

Não é possível ao hospital denunciar a lide aos médicos responsáveis pelos atendimentos a paciente em decorrência de erro médico

A jurisprudência do STJ estende a vedação do art. 88 do CDC para todas as hipóteses de responsabilidade objetiva por acidente de consumo, como o erro médico.

O hospital pode propor ação regressiva autônoma contra os médicos caso comprove que agiram com culpa. (STJ. 3ª Turma. REsp 2.160.516-CE, 1º/4/2025 - Info 846).

RISCO DO DESENVOLVIMENTO

•**Conceito:** É aquele risco que não pode ser cientificamente conhecido no momento do lançamento do produto/serviço, vindo a ser descoberto somente após um certo tempo de uso.

✓ Quem deve arcar com o risco do desenvolvimento: o fornecedor ou o consumidor? O fornecedor.

- STJ: REsp 1.774.372-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.05.2020: “O risco do desenvolvimento, entendido como aquele que não podia ser conhecido ou evitado no momento em que o medicamento foi colocado em circulação, constitui defeito existente desde o momento da concepção do produto, embora não perceptível *a priori*, caracterizando, pois, hipótese fortuito interno”.

2ª Posição: fornecedor (doutrina majoritária). Argumenta-se, nesse sentido, que o defeito decorrente de risco do desenvolvimento representa uma espécie do gênero *defeito de concepção*, pelo qual deve responder o fornecedor, único capaz de distribuir, por meio dos mecanismos de preço, os custos sociais dos danos causados por tais riscos, a todos os consumidores (*socialização dos riscos*).

- [No STJ: REsp 1.774.372-RS](#), Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.05.2020: “O risco do desenvolvimento, entendido como aquele que não podia ser conhecido ou evitado no momento em que o medicamento foi colocado em circulação, constitui defeito existente desde o momento da concepção do produto, embora não perceptível *a priori*, caracterizando, pois, hipótese fortuito interno” (caso do medicamento que provocou o jogo patológico).

RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO SERVIÇO

CDC, Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

- **Aspectos relevantes:**

- a) Natureza da responsabilidade dos fornecedores: objetiva e solidária de todos os que participam da cadeia.
- b) Fato gerador: 1) defeitos relativos à prestação dos serviços; 2) informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
- c) O dano é extrínseco.
- d) Fundamento da responsabilidade: risco da atividade.

▪ Noção de defeito do serviço

Art. 14, § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

- I.- o modo de seu fornecimento;
- II.- o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
- III.- a época em que foi fornecido.

▪ Tipos de defeito:

- A) Defeito de concepção:** quando o serviço é idealizado ou projetado (ex.: falha na segurança do *netbanking*);
- B) Defeito de prestação:** quando o serviço é prestado (ex.: má administração de medicamento num hospital); e
- C) Defeito de comercialização:** informações deficientes quando o serviço é comercializado (ex.: informações insuficientes sobre o uso de sauna num hotel)
 - STJ - Agência de turismo e empresa de cruzeiro respondem solidariamente por falha no dever de informar o consumidor sobre o horário do embarque (REsp 2.166.023-PR, 4/2/2025).

▪ Causas de exclusão da responsabilidade

CDC, Art. 14, § 3.º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

- I. – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (**trata-se de hipótese de inversão legal do ônus da prova**);
- II. – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (STJ, REsp 2.155.065-MG, 11/3/2025 - Golpe do Motoboy: exclui-se a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, quando a compra, realizada em loja física, foi realizada com a entrega voluntária do cartão original e de senha pessoal pelo correntista).

- **Caso fortuito e força maior?** Embora não previstos em lei, excluem a responsabilidade quando se tratar de **fortuito externo** (ou seja, que não guarda relação com a atividade empresarial).

FORTUITO INTERNO	FORTUITO EXTERNO
▪ Conexo com a atividade do fornecedor.	▪ Não conexo com a atividade do fornecedor.
▪ Não exclui o nexo de causalidade.	▪ Exclui o nexo de causalidade.
▪ Ex.: acidente de trânsito envolvendo veículo de transporte coletivo de passageiros.	▪ Ex.: roubo no interior de veículo de transporte coletivo de passageiros.

Exemplos de Fortuito Interno	Exemplos de Fortuito externo
Furtos, roubos e latrocínios nas dependências de estacionamento da agência bancária	Roubo nas dependências de estacionamento particular independente e desvinculado de agencia bancária
Roubo de talonário de cheques durante transporte por empresa contratada pelo banco	Roubo no interior de ônibus de transporte coletivo
Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)	Roubo de veículo conduzido por manobrista de restaurante (serviço de <i>valet parking</i>)
Roubo no interior de agência dos Correios na qual é oferecido o serviço de banco postal	Roubo em estação do metrô (?)
Roubo no interior de estacionamento de supermercado ou shopping center	Arremesso de pedra por pessoa fora de trem, causando lesão em passageiros
Danos sofridos por passageiros de transporte coletivo, em razão de acidente de trânsito	Bala perdida que atinge passageiro de ônibus

- **Responsabilidade das concessionárias nos casos de assédio sexual praticados no interior de veículos de transporte coletivo de passageiros**
 - **STJ:** não há responsabilidade da empresa de transporte coletivo, pois o evento é considerado fortuito externo (**Resp nº 1833722/SP**).

▪ Responsabilidade do profissional liberal

CDC, Art. 14, § 4.º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

- Profissional liberal: pessoa física que desenvolve atividade no mercado de consumo, sem subordinação, com um grau de especialização.
- Natureza da responsabilidade do profissional liberal: subjetiva.

- **Responsabilidade dos hospitais em face do erro cometido por médico integrante do seu corpo clínico:** só é analisada a responsabilidade do hospital se ficar configurada a do médico)

- Dois entendimentos:

- | | | |
|---|---|---|
| 1ª) <u>Hospital:</u> resp. objetiva direta (CDC, art. 14, <i>caput</i>) | } | solidariedade
(CDC, art. 34) |
| <u>Médico:</u> resp. subjetiva (CDC, art. 14, p. único) | | |
| 2ª) <u>Hospital:</u> resp. objetiva indireta (CC, art. 932, III) | } | solidariedade
(CC, art. 942, p. único) |
| <u>Médico:</u> resp. subjetiva (CDC, art. 14, p. único) | | |

- ❖ **Atenção:** dano decorrente de falha no serviço hospitalar (ex. falta de higienização - caracteriza responsabilidade objetiva do hospital) **não se confunde** com erro médico.

ACIDENTES DE CONSUMO NA INTERNET

- **Distinção conceitual:**
 - a) **Provedor de informação:** produz informações divulgadas na internet. Ex.: G1, Uol, Terra, etc.
 - b) **Provedor de conteúdo ou aplicações** – disponibiliza informações criadas ou desenvolvidas por seus usuários, sem qualquer ingerência sobre o material postado (ex.: youtube, *facebook*, instagram, *twitter* etc.)

- **Responsabilidade dos provedores de informação por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros**
- **STJ** - tratando-se de uma empresa jornalística, o controle do potencial ofensivo dos comentários não apenas é viável, como necessário, por ser atividade inerente ao objeto da empresa. Assim, a ausência de qualquer controle, prévio ou posterior, configura defeito do serviço, uma vez que se trata de relação de consumo. Consequentemente, a empresa deve responder solidariamente pelos danos causados à vítima das ofensas morais, que, em última análise, é um bystander, por força do disposto no 17 do CDC (REsp 1.352.053/AL, info 558)

▪ Responsabilidade dos provedores de conteúdo por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros

- **Incide o CDC?** Sim, tendo em vista a remuneração indireta (artigo 3º, § 2º).
- O provedor de conteúdo é responsável pelo controle das informações? Não. Contudo (STF, RE 1037396):

1) para fatos ocorridos **antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet** (23 de junho de 2014), deve ser obedecida a jurisprudência então consolidada no STJ, no sentido de que o provedor de conteúdo responde solidariamente com o autor direto do dano quando não providenciar a retirada do material do ar, no prazo de 24h, contado da notificação extrajudicial ou judicial do ilícito;

2) **após a entrada em vigor da Lei 12.965/2014**, o termo inicial da responsabilidade da responsabilidade solidária do provedor de aplicação, por força do art. 19 do Marco Civil da Internet, é o **momento da notificação judicial** que ordena a retirada do conteúdo.

- Exceção: ofensa a honra de menores nas redes sociais (“**Para atender ao princípio da proteção integral consagrado no direito infantojuvenil, é dever do provedor de aplicação na rede mundial de computadores (Internet) proceder à retirada de conteúdo envolvendo menor de idade – relacionado à acusação de que seu genitor havia praticado crimes de natureza sexual – logo após ser formalmente comunicado da publicação ofensiva, independentemente de ordem judicial.**” – STJ - RECURSO ESPECIAL n 1.783.269/MG, j. 14.12.2021)

▪ Responsabilidade dos editores de Blogs por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros

- Distinção:

1) Quando a atividade desenvolvida no *blog* assume a natureza de **provedoria de informação** (ou seja, o próprio titular do *blog* produz ou publica determinada informação ofensiva na *web*), responde diretamente pelos danos dela decorrentes;

- *E se o artigo postado foi escrito por terceiro?* Incide a Súmula 221 do STJ, por analogia: “São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação” (REsp 1.381.610/RS)

2) Quando a atividade desenvolvida no *blog* assume a natureza de **provedoria de conteúdo** (ex. comentários ofensivos publicados por seus leitores), não será possível responsabilizar diretamente seu editor.

RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO

- **Fato gerador:** vício, seja ele aparente ou oculto.
- **Natureza da responsabilidade:** objetiva e solidária de todos os que integram a cadeia de produção, distribuição e comercialização. - **Art. 23.** A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.
- **Ônus da prova do vício** (CPC, art. 331, I; CDC, art. 6º, VIII): em regra, cabe ao consumidor. Excepcionalmente, o juiz pode inverter o ônus da prova do vício.

HIPÓTESES DE RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE PELO VÍCIO (STJ)

- O **incorporador** e o **construtor** por vícios e defeitos de construção surgidos no empreendimento imobiliário.
 - Exceção: corretora de imóveis e a empresa de pagamentos não podem ser responsabilizadas por atrasos na obra (STJ, REsp 2.155.898-SP)
- A **instituição financeira** vinculada à montadora, a **montadora** e a **concessionária de veículos** por vícios do veículo.
- **As franqueadoras** e os **franqueados** por vícios nos produtos e serviços da franquia.
- A **seguradora** e a **oficina** indicada ou credenciada por vícios nos serviços executados no automóvel do consumidor.

▪ **Exceções à regra da solidariedade:**

1) no caso de fornecimento de **produto in natura**, sem identificação clara de seu produtor (art. 18, § 5.º **No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.**);

2) nos casos de vício de quantidade decorrente de produto pesado ou medido com **instrumento não aferido segundo os padrões oficiais** (art. 19, § 2.º § 2º **O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.**).

- Em ambos os casos, a responsabilidade será apenas do **fornecedor imediato**.

VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

- **Fato gerador:** vício na qualidade do produto.
- **Natureza da responsabilidade:** objetiva e solidária.

Tipos de vícios de qualidade

- a) **Inadequação ou impropriedade fática** (ex.: *tablet* com problema no *wifi*)
- b) **Diminuição do valor** (ex.: carro novo com falha nas travas)
- c) **Disparidade** (ex.: *bike* anunciada com aro 26 e entregue com aro 29)

- Pontas de estoque que apresentam vício de qualidade - Se a imperfeição não compromete a funcionalidade do bem de consumo e essa imperfeição é informada ao consumidor de forma transparente, é possível a venda.
- Produtos usados com vícios: o bem ainda deve ser funcional e o consumidor deve ser informado para que seja válida a venda.

■ Prazo para o fornecedor sanar o vício de qualidade: 30 dias (art. 18, § 1º)

- **Atenção:** para todos os outros tipos de vício, não há prazo para o fornecedor tentar saná-los.

✓ Esse prazo é flexível? Sim, podendo as partes fixa-lo entre 7 e 180 dias.

- E se for contrato de adesão? A cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor (art. 18, §2º).

✓ Exige-se alguma formalidade para a reclamação? Não.

- ✓ Sucessivas manifestações do mesmo vício, que extrapolem o prazo de 30 dias pelo fornecedor, autorizam o consumidor a exigir as alternativas reparatórias do art. 18, § 1º? Sim (*Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo* - STJ, Resp 1.684.132/CE, j. 02.10.2018).

✓ É obrigação do comerciante a intermediação entre o consumidor e o serviço de assistência técnica? Sim, independentemente de onde se encontre a assistência técnica (À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo - STJ, 3ª Turma, Resp 1634851/RJ (12.09.2017)

✓ **“Publicidade de palco”**: apresentador de TV que assegura a qualidade e confiabilidade do que é objeto da propaganda.

-De quem é a responsabilidade? A responsabilidade pela qualidade do produto ou serviço anunciado ao consumidor é do fornecedor respectivo.

- Não se estende:

a) à empresa de comunicação que veicula a propaganda por meio de apresentador durante programa de televisão;

b) ao apresentador (STJ. 4ª Turma. REsp 2.022.841-SP, 11/3/2025 - Info 843).

- **Vício de qualidade não sanado - alternativas reparatórias (art. 18, § 1º):**

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.

- ✓ Mesma “espécie”? Para a doutrina, precisa ser da mesma marca e modelo.
- ✓ Precisa ser novo? Não (STJ - REsp 991.985/PR).
- ✓ E se não for possível a substituição do bem? Art. 18, § 4º (...) poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo.

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos

- ✓ Quais perdas e danos? Danos materiais ou morais que extrapolam os limites da depreciação econômica do produto viciado.

III - o abatimento proporcional do preço.

- O consumidor fica com o produto com vício, mas exige o abatimento do preço.

VÍCIO DE QUANTIDADE DO PRODUTO

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

- ✓ Atenção! A diminuição do volume do produto (ex. de 80g para 50g), sem informação clara, também implica em vício de quantidade (STJ - REsp 1.364.915).
- ✓ Existe prazo para sanar o vício? Não, devendo ser sanado de imediato.

■ Alternativas reparatórias (art. 19):

- I.- o abatimento proporcional do preço;
- II.- complementação do peso ou medida;
- III. - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios*;
- IV. - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

* Se impossível a substituição, aplica-se a mesma regra prevista para o vício de qualidade que já analisamos (art. 18, § 4º).

VÍCIO DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

- ✓ Existe prazo para sanar o vício? Não, devendo ser sanado de imediato.
- ✓ Responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva? Não. É objetiva. A responsabilidade é subjetiva apenas na hipótese de defeito do serviço.

TIPOS DE VÍCIO DE QUALIDADE DO SERVIÇO

a) Impropriedade (ex.: sinal de telefone muito instável)

b) Diminuição do valor (ex.: piscina de resort em reforma)

c) Disparidade (ex.: serviço de traslado para hotel por carroça e, não, por carro)

■ Alternativas reparatórias (art. 20)

I. - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;*

II. - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III.- o abatimento proporcional do preço.

*§ 1º. A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

VÍCIO DE QUANTIDADE DO SERVIÇO

- Definição de vício de quantidade do serviço: disparidade quantitativa entre o serviço ofertado e o serviço executado (ex. contrato jardineiro para “fazer o jardim” por 4 vezes, mas ele só faz 3).
- Previsão legal: não há, aplicando-se analogicamente os arts. 19 e 20 do CDC.
- Prazo para sanar o vício: não há, devendo ser feito de imediato.

- Alternativas reparatórias:
 - 1) Abatimento proporcional do preço;
 - 2) Complementação do serviço;
 - 3) Restituição imediata da quantia paga, mais perdas e danos.

RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DO TEMPO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR

- **Definição:** assunção de deveres e custos operacionais para a solução de falha na prestação do serviço que desviam o consumidor de suas atividades diárias.
- **Fundamento:** “cláusula geral de dano injusto” (art. 927 do Código Civil); princípio da boa-fé objetiva (CDC, art. 4º, III), e princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988).
- **Natureza jurídica:**
 - a) Dano moral;
 - b) Novo tipo de dano: desvio do tempo produtivo do consumidor (*Marcos Dessaune*).

Atenção! STJ, REsp 1.737.412/SE (j. 05.02.2019): espera na fila de instituição financeira – dano moral coletivo em face de toda a coletividade.

PRÁTICAS COMERCIAIS - OFERTA

- **Definição:** declaração inicial de vontade do fornecedor direcionada à realização de um contrato.
- **Modalidades de oferta:** 1) informação; 2) publicidade.

CDC, Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

- **Princípio da vinculação da oferta:** a oferta vincula o fornecedor.

■ PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA

✓ Trata-se de obrigação pré-contratual.

• Requisitos:

- (i) veiculação da oferta;
- (ii) precisão da oferta (suficiente – v.g. preço, marca, forma de pagamento, etc).

✓ Puffing (exagero – ex. o carro X é o melhor do mundo)? Não vincula o fornecedor e não é considerado prática abusiva.

• Efeitos da oferta:

- (i) Obriga o fornecedor; e
- (ii) Integra o contrato (ex.: promessa de que vai colocar os tapetes no carro).

✓ Pode o fornecedor se retratar da oferta? Em regra, não.

- ✓ O anúncio equivocado vincula o fornecedor? Em regra, sim.
- ✓ E se houver erro grosseiro? Não vincula o fornecedor, com base na boa-fé objetiva, equilíbrio e vedação ao enriquecimento sem causa.

“Na espécie, os consumidores promoveram a reserva de bilhetes aéreos com destino internacional (Amsterdã), a preço muito aquém do praticado por outras empresas aéreas, não tendo sequer havido a emissão dos bilhetes eletrônicos (e-tickets) que pudessem, finalmente, formalizar a compra. Agrega-se a isto o fato de que os valores sequer foram debitados do cartão de crédito do primeiro recorrente e, em curto período de tempo, os consumidores receberam e-mail informando a não conclusão da operação. Diante da particularidade dos fatos, em que se constatou inegável **erro sistêmico grosseiro** no carregamento de preços, não há como se admitir que houve falha na prestação de serviços por parte das fornecedoras, sendo inviável a condenação das recorridas à obrigação de fazer pleiteada na inicial, relativa à emissão de passagens aéreas em nome dos recorrentes nos mesmos termos e valores previamente disponibilizados (3ª Turma STJ, REsp. 1.794.991 – SE, j. 05.05.2020)”.

▪ Recusa de cumprimento da oferta

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

- I. -** exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
- II. -** aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
- III. -** rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

SUJEITOS RESPONSÁVEIS PELA OFERTA

- **Principal:** fornecedor proponente.
- **Secundários:** aqueles que se aproveitam da oferta.
- ❖ **Regra da solidariedade:** **Art. 34.** O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
 - Na preposição, tem-se subordinação.
 - No caso do representante autônomo, tem-se mediação.

▪ OFERTA DE COMPONENTES E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.

- Qual o período razoável? Decreto 2.181/97, art. 13, XXI – SNDC: vida útil do produto.
- **Descumprimento desse dever:** prática abusiva.

- **OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA:** redução artificial da durabilidade de produtos ou do ciclo de vida de seus componentes, para que seja forçada a recompra prematura.
- É prática abusiva? Sim!
 - (i) ofende a boa-fé objetiva, frustrando as legítimas expectativas do consumidor quanto à durabilidade do bem de consumo;
 - (ii) ofende o dever de qualidade-adequação;
 - (iii) ofende o dever de informação.
- Exemplos:
 - 1) reduzida vida útil de componentes eletrônicos + preço abusivo do componente;
 - 2) incompatibilidades entre componentes antigos e novos;
 - 3) lançamento de linha nova, cessando precocemente as peças da linha antiga (STJ - REsp 984106/SC).

PRÁTICAS ABUSIVAS

- **Definição:** desconformidade com os padrões mercadológicos de boa conduta em relação ao consumidor.
- **Consequências:**

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

- ❖ Rol exemplificativo

I- condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

- **1ª parte**: “venda casada”. Ex.: empréstimo bancário + seguro (REsp 1.639.259-SP, 2ª Seção, j. 12.12.2018, Tema 972, Info 639).
 - Visa proteger o direito de escolha (art. 6º, II, CDC).
- **2ª parte**: “limitação quantitativa” injustificada.
 - Ex.: taxa de consumação mínima em restaurantes, bares e casas noturnas.
 - **Exceção: Súmula n.º 356, do STJ**: “É legítima a cobrança de tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa.”

II- recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

Ex.: taxista que não pega corrida por “estar muito perto do destino”.

III. enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
(equiparam-se a amostra grátis – art. 39, p. único)

- **Súmula 532, STJ:** “constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”.

IV. prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Ex.: cheque-caução em hospitais (CP, art. 135-A).

V. exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

➤ Violação ao equilíbrio contratual.

VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;

Violação ao art. 40. - O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

§ 1º Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de dez dias, contado de seu recebimento pelo consumidor.

§ 2º Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes.

§ 3º O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio

✓ E se o serviço for prestado sem a autorização do consumidor? Prática abusiva e considerada amostra grátis.(Resp 332.869)

VII - repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos;

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);

Atenção! Súmula 675-STJ: É legítima a atuação dos órgãos de defesa do consumidor na aplicação de sanções administrativas previstas no CDC quando a conduta praticada ofender direito consumerista, o que não exclui nem inviabiliza a atuação do órgão ou entidade de controle quando a atividade é regulada.

IX- recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;

- ✓ Recusa ao pagamento por meio de cheque? Não configura prática abusiva, mas a recusa deve incidir para todos os consumidores do estabelecimento (STJ - REsp 509.003).

X. elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços;

Ex.: álcool gel e máscaras durante a pandemia COVID-19.

- ❖ **Diferenciação de preços a depender do prazo e instrumento de pagamento: admitida** (Lei 13.455/2017 - **Art. 1º** Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.)
 - **STJ?** Considerou válida a diferenciação: Resp 1.402.893-MG,j. 11.04.2019.

XII. deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério;

XIII. aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.

XIV - permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.

❖ Pode configurar crime (art. 65, §2º, CDC)

Atenção! É abusiva a recusa de cobertura, por plano de saúde, de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento do transtorno do espectro autista (TEA), inclusive no que tange à musicoterapia, equoterapia e hidroterapia (STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 2.161.153-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/2/2025 - Info 845).

PROTEÇÃO CONTRATUAL

➤ Teoria contratual clássica:

- a) Autonomia da vontade ou liberdade contratual.
 - b) Força vinculante e obrigatória dos contratos.
 - c) Relatividade dos efeitos contratuais (efeitos entre as partes).
- ❖ Fatos históricos que abalaram a teoria clássica: Queda da Bolsa de NY em 1929 e massificação.

NOVA CONCEPÇÃO DE CONTRATO

- Marco da renovação teórica: Lei 8.078/1990 (CDC).
- a) Atenuação do princípio da força obrigatória do contrato (*pacta sunt servanda*);
- b) Atenuação do princípio da autonomia da vontade;
- c) Previsão expressa do princípio da boa-fé objetiva (art. 4.º, III).
- d) Interpretação do contrato em favor do consumidor (art. 47)

- d) Direito de arrependimento (art. 49);
- e) Garantia regulada por lei (art. 24);
- f) Mitigação da relatividade dos efeitos dos contratos;
- h) Teoria do adimplemento substancial - Limite ao exercício do direito à resolução (art. 475, CC).

▪ PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO CONTRATUAL NO CDC

a) Princípio da transparência (art. 46)

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

➤ Vinculação do consumidor – requisitos:

- 1) Prévio conhecimento do conteúdo do contrato;
- 2) Redação clara e objetiva de seu conteúdo.

✓ Sanção pela falta de transparência? O consumidor não fica vinculado às obrigações estabelecidas no contrato.

b) Princípio da interpretação mais favorável (art. 47)

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

c) Princípio da vinculação do fornecedor (arts. 30 e 48)

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos

✓ Orçamento feito pelo preposto – vincula? Sim (art. 34, do CDC).

d) Princípio da preservação dos contratos

Art. 51, § 2º A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

- **Invalidade parcial** do contrato como regra geral.
- **Subsidiariamente, tem-se a integração do contrato** (v.g. lei, jurisprudência, usos, costumes, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual). Ex.: como uma multa moratória de 10% do valor do contrato é abusiva, em substituição, fixa-se a multa em 2% (máximo previsto no CDC).

Muito obrigado!



@rafael.deoliveiracosta